



PUTUSAN

Nomor 706 K/Pdt.Sus-HKI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek)
pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Tn. JACOBUS BUSONO, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mangga, Nomor 4, RT 001, RW 002, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa Kepada Rivai Radiansyah Lubis, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Rivai Lubis & Partners, berkantor di Office 15 (fifteen), Jalan Batununggal Indah Raya, Nomor 199, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n :

KASIM TARIGAN, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Tengah, XXII A, Nomor 23.A, RT 011, RW 004, Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa Kepada Andreas, S.E., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Eternity Global Lawfirm, berkantor di Jalan Biak, Nomor 18 AB, RT 10, RW 04, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2023;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

d a n

PEMERINTAHAN INDONESIA c.q. KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA c.q.
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL,
berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Nomor 8-9,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan, Kuningan Timur, Jakarta Selatan, diwakili oleh Anggoro Dasananto, S.H., selaku Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Damarsasongko, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Direktorat Jenderal Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkantor di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2022;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta berkaitan dengan hak moral yang merugikan kepentingan hukum Penggugat berupa kehormatan dan reputasinya berupa perbuatan modifikasi ciptaan atas ciptaan milik Penggugat yang sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
3. Menyatakan Karya Tulis "Hologramisasi/Kinegramisasi Produk Komersial" Jenis Ciptaan Karya Tulis sebagaimana Nomor Pencatatan 000100681, tanggal 22 Januari 2018, dengan Nomor Permohonan KI.2.002604/2022 milik Tergugat tidak memenuhi *standard of copyright ability* (Standar Perlindungan Hak Cipta) sehingga tidak mendapat perlindungan hak cipta;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Karya Tulis “Hologramisasi/Kinegramisasi Produk Komersial” Jenis Ciptaan Karya Tulis sebagaimana Nomor Pencatatan 000100681, tanggal 22 Januari 2018 dengan Nomor Permohonan KI.2.002604/2022 milik Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencoret atau menghapus Karya Tulis “Hologramisasi/Kinegramisasi Produk Komersial” Jenis Ciptaan Karya Tulis sebagaimana Nomor Pendaftaran Nomor 000100681, tanggal 22 Januari 2018 dengan Nomor Permohonan KI.2.002604/2022 milik Tergugat dari daftar yang tersedia;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menolak permohonan pendaftaran baru dari Tergugat atau pihak Terkait terhadap Karya Tulis Karya Tulis “Hologramisasi/Kinegramisasi Produk Komersial” Jenis Ciptaan Karya Tulis berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 68/Pdt.Sus Hak Cipta/ 2022/PN Jkt. Pst., tanggal 1 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.090.000,00 (dua juta sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Merek Nomor 8 K/Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga. Jkt. Pst. *juncto* Nomor 68/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN. Niaga. Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 24 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Nomor 68/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt. Pst., tanggal 1 Februari 2023;

Untuk selanjutnya memutuskan:

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Karya Tulis "Hologramisasi/Kinegramisasi Produk Komersial" Jenis Ciptaan Karya Tulis sebagaimana Nomor Pencatatan 000100681, tanggal 22 Januari Tahun 2018, dengan Nomor Permohonan KI.2.002604/2022, milik Tergugat tidak memenuhi *Standard of Copyright Ability* (Standar Perlindungan Hak Cipta) sehingga tidak mendapat perlindungan hak cipta;
3. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Karya Tulis "Hologramisasi/Kinegramisasi Produk Komersial" Jenis Ciptaan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Tulis sebagaimana Nomor Pencatatan 000100681, tanggal 22 Januari Tahun 2018 dengan Nomor Permohonan KI.2.002604/2022 milik Tergugat;

4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencoret atau menghapus Karya Tulis "Hologramisasi/Kinegramisasi Produk Komersial" Jenis Ciptaan Karya Tulis sebagaimana Nomor Pencatatan 000100681, tanggal 22 Januari Tahun 2018 dengan Nomor Permohonan KI.2.002604/2022 milik Tergugat dari daftar yang tersedia;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menolak permohonan pendaftaran baru dari Tergugat atau pihak terkait terhadap Karya Tulis "Hologramisasi/Kinegramisasi Produk Komersial" Jenis Ciptaan Karya Tulis, berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Ketua Mahkamah Agung R.I. c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili permohonan kasasi perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 16 Maret 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 24

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023, dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 Maret 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan bahwa: "*Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi: a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata; b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan*";
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka ide/inspirasi tidak dilindungi oleh di dalam undang undang Hak Cipta, suatu ciptaan akan dilindungi hak cipta setelah ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata;
- Bahwa Penggugat menyatakan bahwa Tergugat dalam menciptakan Karya Cipta berjudul ""Hologramisasi/Kinegramisasi Produk Komersial" Jenis Ciptaan Karya Tulis, patut diduga diilhami pada saat Tergugat menjadi agen dari perusahaan milk Penggugat dan pada saat Tergugat mengikuti pelatihan yang diberikan oleh perusahaan;
- Bahwa munculnya ide/inspirasi untuk menulis suatu karya ketika mengikuti pelatihan bukan merupakan suatu pelanggaran atau tindakan peniruan dan penjiplakan, apalagi Tergugat menuangkan ide/inspirasi tersebut kedalam tulisan dengan hasil kreasinya sendiri tidak menjiplak dan meniru karya orang lain, sehingga tindakan Tergugat yang mendapatkan ide/inspirasi diilhami pada saat Tergugat menjadi agen dari perusahaan milik Penggugat dan pada saat Tergugat mengikuti pelatihan yang diberikan oleh perusahaan bukan merupakan pelanggaran hak cipta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Tn. JACOBUS BUSONO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Tn. JACOBUS BUSONO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno budiyono, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota
Ttd./

Ketua Majelis,
Ttd./

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno budiyono, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	10.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.980.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

Nip.19590820 198403 1002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)